

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 246/2533

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายสมชาย สุธาทิพย์

จำเลย

นายสมชาย สุธาทิพย์ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ศาลชั้นต้นลงโทษจำคุก 1 ปี 6 เดือน ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยฎีกาขอให้รื้อการลงโทษเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 จึงไม่รับจำเลยเห็นว่าฎีกาของจำเลยเป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายซึ่งเป็นปัญหาสำคัญอันควรสู่ศาลสูงว่าโดยพฤติการณ์แห่งคดีแล้วมีเหตุสมควรที่ศาลฎีกาย่อมมีอำนาจรื้อการลงโทษจำเลยได้ โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 16)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดฐานปลอมหนังสือราชการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 265 และใช้เอกสารราชการปลอมตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 วรรคสอง ประกอบมาตรา 265 ลงโทษฐานใช้เอกสารราชการปลอมกระหนงดียวตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 วรรคสอง จำคุก 3 ปี จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุกจำเลยมีกำหนด 1 ปี 6 เดือน

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 15)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 16)

คำสั่ง

คดีนี้ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ฎีกาของจำเลยที่ว่าจำเลยไม่มีเจตนา
กระทำผิดตามฟ้องกีด และศาลสูงควรรอการลงโทษให้จำเลยกีดเป็นฎีกาในปัญหาข้อ
เท็จจริง ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยนั้นชอบแล้วให้ยกคำร้อง

คดีนี้ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ฎีกาของจำเลยที่ว่าจำเลยไม่มีเจตนา
กระทำผิดตามฟ้องกีด และศาลสูงควรรอการลงโทษให้จำเลยกีดเป็นฎีกาในปัญหาข้อ
เท็จจริง ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยนั้นชอบแล้วให้ยกคำร้อง

(เสียง ตริวิมล-บุญศรี กอบบุญ-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ